

주의 및 통보

1. 제 목 : 공사·용역계약 이행△△ 부적정
2. 관계기관 : ○○○보훈요양원
3. 내 용 : ○○○보훈요양원에서는 치매전담실 증개축 및 개보수 공사와 연계하여 블라인드 및 커튼 설치공사와 오수정화조 설비 유지△△ 및 방류수 수질△△를 위해 오수정화조 유지△△ 용역계약을 체결하였습니다.

가. 블라인드 및 커튼 설치공사에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전△△에 관한 법률」 제12조(소방대상물의 방염 등) 제1항에서는 대통령령으로 정하는 특정소방대상물(노유자시설)에 실내장식 등의 목적으로 설치 또는 부착하는 물품으로서 대통령령으로 정하는 물품은 방염 성능기준 이상의 것으로 설치하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 소방청 고시 「방염성능기준」 제3조(방염성능검사의 대상) 제2호, 제3호에 따르면 커튼은 실내장식 또는 구획을 위하여 창문 등에 치는 천을 말하며, 블라인드는 햇빛을 가리기 위해 실내 창에 설치하는 천이나 목재 슬랫 등을 말한다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에 설치하는 커튼, 블라인드 제품은 한국소방산업기술원에서 발급하는 방염성능검사 결과통보서 또는 방염성능검사 합격표시 발급 확인서 등 방염대상물품에 합격표시 부착여부를 계약상대자로부터 확인하여 설치함으로써, 화재발생 시 연소의 확대를 방지하여 입소자를 안전하게 대피할 수 있도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ○○○보훈요양원 종합감사 시 방염제품 설치 공사계약을 확인한 결과, [표 1]과 같이 계약체결 시 시방서에 따라 방염성능 검사결과서와 샘플 설치

및 작동시연으로 명시되어 있으나, 방염성능검사 결과통보서 또는 방염성능검사 합격표시 발급 확인서 미 확인 및 작동시연한 사실이 없었던 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 치매전담실 블라인드 및 커튼 설치공사 내역

계약내역	시방서(일부발체)

나. 오수정화조 유지△△ 용역에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제14조(계약문서) 제1항에서 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 정하고 있으며, 같은 조건 제2항에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령, 시행규칙, 특례규정, 관계법령 및 이 조건에 정한 계약일반사항외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 용역계약특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있습니다.

또한, 같은 조건 제19조(계약기간의 연장) 제1항에 의하면 계약상대자는 제18조(지체상금) 제3항 각호의 사유(제5호 제외)가 계약기간 내 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장을 신청하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 공간 「계약사무규정」 제104조(장기계속계약 및 계속비계약) 제1항, 제2항에서는 임차, 운송, 보관, 전기·가스·수도의 공급, 용역계약 등 그 밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년이 필요한 계약의 경우 대통령으로 정하는 바에 따라 장기계속계약을 체결할 수 있으며, 이 경우 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자 또는 운용책임자는 용역계약 체결 이후 계약상대자가 용역 계약특수조건 등 과업지시서에 따라 이행 여부를 점검·확인하여야 하며, 용역계약 기간이 종료되기 전 회계연도 예산범위 내에서 새로운 계약을 추진 또는 장기계속 계약을 체결하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ○○보훈요양원 종합감사 시 시설물 유지△△ 용역특수조건 및 과업지시서를 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 용역계약 기간 종료 시 계약연장 조건사항을 명시하여 매년 x년 단위로 계약을 체결하였으며, 특수조건 및 과업지시에 대한 이행점검을 하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 오수정화조 유지△△ 용역계약 현황

구분	계약기간	계약금액	계약업체	용역계약 특수조건 제3조(계약기간)
용역계약 특수조건 제6조(용역내용)				

4. 관계기관 의견

○○보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ◎◎보훈요양원장은
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
 - ***** 계약추진 시 감안하여 추진하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	△△기간	현근무처	비고
◎◎보훈요양원						